

한 국 관 광 공 사 감 사

시정 요구 및 통보

감 사 명 : 2023년 4분기 행동강령 이행실태 점검 및 공직기강 복무감사

제 목 : 당직근무에 따른 휴무사용 관리 미흡

관계부서 : ●●팀, ○○팀

내 용

1. 업무 개요

공사는 「당직근무규정」에 따라 직원으로 하여금 당직 근무를 하도록 하고 있고, ●●팀은 「직제규정」 및 「직제규정시행세칙」에 의거하여 당직근무 지정, 관리 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「당직근무규정」 제4조에 따르면 당직(재택 당직 포함)은 일직과 숙직으로 구분되고, 일직은 공휴일에 정상근무일의 근무시간에 준하여 행하며, 숙직은 정상근무시간 또는 일직근무시간이 종료된 때로부터 다음 날의 정상근무 또는 일직근무가 개시될 때까지 하도록 되어 있고, 휴일숙직은 재택숙직으로 한다고 되어 있다.

「당직근무규정」 제5조에 따르면 당직근무자에 대하여는 그 당직 종료시간이 속하는 날(근무종료시각이 속하는 날이 휴무일인 경우에는 그 다음 정상근무일로부터 휴무일을 제외한 10일째 되는 날까지의 기간 중 1일을 말한다)을 휴무일로 하여 휴식을 취하게 한다고 되어 있고, 다만 재택근무자에 대하여는 휴무일을 제공하지 아니한다고 되어 있다. 이상의 당직 근무 관련 규정을 정리하면 [표 1]과 같다.

[표 1] 당직 근무의 구분 및 관련 세부 사항

종 류	구 분	당 직 근무 방 법	근 무 시 간 ^{주)}	휴 무 제 공
숙직	근무일	공사 당직실 근무	18:00~다음날 09:00	- 당직 종료일에 휴무 - 당직 종료일이 휴무일 경우 대체휴무 제공
	휴일	재택근무	18:00~다음날 09:00	- 휴무 없음
일직	휴일	공사 당직실 근무	09:00~18:00	- 대체휴무 제공(당직 종료일이 휴일임)

주: 유연근무 등에 따라 달라질 수 있으나 일반적인 근무시간으로 표시함

자료: 「당직근무규정」 재구성

한편 「당직근무규정」은 2023. 3. 27. 개정되었는데, 개정 전에는 숙직근무자에 한해 휴무일이 제공되었고, 숙직근무자의 경우에도 숙직 종료시간이 속하는 날이 휴무일인 경우 별도의 대체휴무를 제공하지 않았으나, 개정으로 인해 일직근무자에게도 대체휴무가 제공되게 되었고, 당직 근무종료시각이 속하는 날이 휴무일인 경우에도 10일 이내에 대체휴무를 신청할 수 있게 되었다. 자세한 개정 사항은 [표 2]와 같다.

[표 2] 휴무 제공 관련 「당직근무규정」 2023. 3. 27. 개정 사항

개 정 전	개 정 후
제5조(숙직근무자의 휴무) 숙직근무자에 대하여는 그 숙직 종료시간이 속하는 날을 휴무일로 하여 휴식을 취하게 한다. 단, 재택근무자에 대하여는 휴무일을 제공하지 아니한다.	제5조(당직근무자의 휴무) 당직근무자에 대하여는 그 당직 종료시간이 속하는 날(근무종료시각이 속하는 날이 휴무일인 경우에는 그 다음 정상근무일부터 휴무일을 제외한 10일째 되는 날까지의 기간 중 1일을 말한다)을 휴무일로 하여 휴식을 취하게 한다. 단, 재택근무자에 대하여는 휴무일을 제공하지 아니한다.

자료: 공사 사규집 재구성

이러한 개정이 이루어진 후, ●●팀은 2023. 3. 27. “당직근무규정 변경”이라는 공지를 통해 [그림]과 같이 개정 사항을 안내하였고, 당직근무에 따른 대체휴무는 SMS(Strategic Management System)을 통해서 신청하도록 하였다.

[그림] 「당직근무규정」 2023. 3. 27. 개정 사항 인트라넷 안내문

공문 및 알림

이전글

다음글

♡ 찜하기

📄 신고

👍 추천

답변쓰기

인쇄

목록

게시자	이병준	부서명	경영지원팀	등록일시	2023/03/27 17:10:18
제목	☆ 당직근무규정 변경				

안녕하세요...
경영지원팀에서 알려드립니다.

당직관련 근무규정이 다음과 같이 변경되었으며, 규정은 2023.3.27일부터 발효/적용됨을 알려드립니다.

▷ 휴일 일직자 대체휴무 부여

▷ 휴일전날 숙직자 대체휴무 부여

▷ 출산후 1년간 당직 면제

○ (당직휴무) 당직근무규정 제5조

<당직휴무에 일직자 포함>

<당직근무 종료시간이 속하는 날이 휴무일인 경우 그다음 정상근무일부터 휴무일 제외한 10일내에 당직 휴무 부여>

→ 방법 : SMS에서 대체휴무 신청(당직명령 첨부)

→ 10일이후는 대체휴무 소멸됨

단, 재택숙직자는 제외

○ (당직면제) 당직근무규정 제2조 2항 4호

<출산후 1년까지 당직면제>

○ (당직비)

→ 평일 당직(일직포함) 1일 ₩60,000-

→ 가족과 함께 하는 날(매월 마지막 금요일) 당직 1일 ₩70,000-

경영지원팀장

자료: 공사 인트라넷

따라서 개정 후 당직 근무자는 당직 종료시간이 속하는 날에 휴무를 하면서 SMS를 통해 휴무를 신청하여 근태를 명확히 하여야 하고, 문언 상 당직 종료시간이 속하는 날이 휴무일이 아닌 경우에는 그 날 휴무하여야지 임의로 다른 일자를 지정하여 휴무를 신청해서는 아니 되며, 당직 종료시간이 속하는 날이 휴무일인 경우에는 그 다음 정상 근무일로부터 휴무일을 제외한 10일째 되는 날까지의 기간

- 6 -

중 1일을 선택하여 대체휴무를 신청하고 휴무하여야 하고, 기한 내에 사용하지 못한 대체휴무는 소멸되므로 소멸 이후에 신청하여서는 아니 된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 당직근무 후 대체휴무 관리 미흡

2023. 4. 1.~2023. 11. 30. 기간 당직자들의 명단을 휴무 부여일 기준으로 분석한 결과, [표 3]과 같이 구분되는 것으로 나타났다.

[표 3] 공사 당직 근무자 현황(2023.4.1.~2023.11.30.)

(단위: 명)

구 분	당 직 근무자 수	비 고
휴일 전일 숙직자 및 휴일 일직자	117 ¹⁾	10일 내 대체휴무 사용 가능
평일 숙직자	127 ²⁾	숙직 다음날 휴무 실시
재택당직을 제외한 모든 당직 근무자	244	-

주: 1. 연인원 기준으로 중복인원 있음

2. 재택당직 제외

자료: ●●팀 제출자료 재구성

또한 [표 3]에 나타난 당직자들의 대체휴무 사용내역(2023. 4. 1.~2023. 12. 15.)을 분석한 결과는 [표 4]와 같았다.

[표 4] 공사 일반 정규직의 대휴 사용 현황(2023.4.1.~2023.12.15.)

(단위: 건)

구 분		사용건수	비 고
대휴(당직)	일직 및 당직자	34	최소 1건 포함
	을지훈련	42	을지훈련 관련 비상근무 인원의 대휴사용
	사용사유 미기입	58	
대휴(당직) 계		134	

자료: ○○팀 제출자료 재구성

[그림]의 공지문과 같이 ●●팀이 당직근무 종료시각이 속하는 날이 휴무일인 경우 추후 SMS에서 대체휴무를 신청하라고 안내하였으므로 휴일 전일 숙직자 및

휴일 일직자만이 SMS 대체휴무 신청 의무가 있었다고 보면 대상자는 117명인데 실제로는 89건²⁾만 사용된 것으로 확인되었으며, 이 89건 중 58건은 휴가 사유에 아무런 내용의 입력이 없어 연제의 당직으로 인해 얻은 대체휴무를 사용하는 것인지 승인자가 확인하기 어려웠다.

나. 소멸시효 이후 사용한 대체휴무

한편, 대체 휴무를 별도 지정(10일 이내) 후 사용할 수 있는 휴일 전일 숙직자 및 휴일 당직자 117명 중 2명의 경우 아래 [표 5]와 같이 소멸시효를 넘겨 사용한 사실을 확인하였다.

[표 5] 휴일 일직자 ★★ 및 ◇◇의 일직 및 대휴사용 기간

성 명	사 번	일 직 일	대 휴 지정일	휴가사유
★★	19910007	2023.4.16.	2023.6.13.	4월16일 당직 대휴
◇◇	20191012	2023.5.1.	2023.6.28.	5.1 일직에 따른 대휴

자료: ○○팀 제출자료 재구성

관계부서 등 의견 및 검토결과

대체 휴무 소멸시효를 넘겨 사용한 2인은 감사결과에 이견을 제시하지 않으면서, 대체 휴일의 소멸시효를 정확히 알지 못했다고 답변하였다.

한편 ●●팀은 현재의 행정절차에 문제가 없어 정당하고, 대체 휴무 신청 시 당직일을 입력하도록 하려면 ○○팀, ☆☆팀, ◎◎조합 등과 협의가 필요하다는 의견을 제시하였다.

그러나 현재 휴일 출장 등으로 인한 대휴 역시 사용 시 휴일근로일과 출장호수를 기입하도록 하고 있고, 대체 휴무의 소멸시효 도과 여부를 확인하기 위해 당직

2) 대휴(당직) 사용 134건 중 을지훈련 비상근무(42건), 평일 숙직자의 자발적 근태 관리(3명)을 제외한 건 수

근무일을 입력하도록 하는 것이 특별히 근로자의 근로조건을 악화시킨다고 볼 수 없어 해당 사항은 노사합의 사항이라고 보기 어려우므로 ●●팀은 근태 관리 시스템을 관리하는 ○○팀과의 협의를 통해 SMS 시스템을 개선할 필요가 있다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은

① 소멸시효를 넘겨 대체 휴무를 사용한 직원들의 연차휴가를 각 1일 차감하시고,(시정)

② 당직 근무로 인한 대체 휴무 신청 시 승인권자가 신청 직원의 당직 근무일을 확인, 대체 휴무의 소멸시효 도과 여부를 확인할 수 있도록 하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)